KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. KADIVPROPAM POLRI
4. KADIVKUM POLRI

NOMOR: ST/1946/VIII/RES.7.5./2021

TGL: 27-8-2021

AAA TTK REF TTK DUA

SATU	TTK	UU NO 8 THN 1981 TTG KUHAP TTK
DUA	TTK	UU NO 2 THN 2002 TTG POLRI TTK
TIGA	TTK	UU NO 23 THN 2014 TTG PEMDA TTK
EMPAT	TTK	PUTUSAN MK NO: 16/PUU-XVI/2018 YG DIUCAPKAN DLM SIDANG PLENO MK TERBUKA UTK UMUM PADA TGL 28 JUNI 2018TTK
LIMA	TTK	PERATURAN KAPOLRI NO 6 THN 2019 TTG SIDIK TINDAK PIDANA TTK
ENAM	TTK	SRT KABARESKRIM POLRI NO: B/5308/IX/RES.7.5./2020/ BARESKRIM TGL 17 SEPT 2020 PERIHAL ARAHAN TTG PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DAN MENDAGRI TTK
TUJUH	TTK	SRT MENDAGRI KPD KAPOLDA METRO JAYA NO: 355/6859/OTDA TGL 15 DES 2020 PERIHAL IZIN TERTULIS SIDIK KEPALA DAERAH TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DISAMPAIKAN KPD KA BHW DARI HASIL ANEV BARESKRIM POLRI KMA MASIH DITEMUKAN SATWIL YG MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSETUJUAN TERTULIS MENDAGRI UTK MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN THDP ANGGT DPRD SERTA ADANYA SATWIL YG BERSURAT SECARA LANGSUNG KPD MENDAGRI UTK MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN TERTULIS MEMERIKSA KEPALA DAERAH TTK

CCC TTK BERKAITAN DGN HAL TSB KMA DLM RANGKA BIN TEKNIS SIDIK DAN TERTIB ADMINISTRASI KMA BERSAMA INI **DITEGASKAN KEMBALI** KPD KA AGAR MEMERINTAHKAN DIRRESKRIMUM, DIRRESKRIMSUS DAN

DIRRESNARKOBA .....

SURAT TELEGRAM KAPOLRI
NOMOR : ST/ 898 /VIII/RES.7.5./2021
TANGGAL: 27-8-2021

DIRRESNARKOBA AGAR PEDOMANI JUKRAH TERKAIT PERMOHONAN PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DAN MENDAGRI SBB TTK DUA

SATU TTK PERMOHONAN PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN DAN/ATAU MENDAGRI UTK MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN THDP PEJABAT NEGARA **DIAJUKAN SECARA BERJENJANG** DARI SATKER FUNGSI PENYIDIKAN TK MABES POLRI DITUJUKAN KPD KABARESKRIM POLRI UP KAROWASSIDIK KMA UTK TK POLDA DAN JAJARAN KMA DARI KAPOLRES KPD KAPOLDA UP DIRRESERSE DAN/ATAU DARI DIRRESERSE KPD KAPOLDA KEMUDIAN DARI KAPOLDA DITUJUKAN KPD KAPOLRI UP KABARESKRIM TTK

DUA TTK SELANJUTNYA BIROWASSIDIK BARESKRIM POLRI MELAKS GELAR PERKARA KHUSUS DAN MEMBUAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN TERTULIS KPD PRESIDEN DAN/ATAU MENDAGRI YG DITANDATANGANI OLEH KAPOLRI TTK

TIGA TTK PENGATURAN TINDAKAN KEPOLISIAN BAGI ANGGT DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA TIDAK DIATUR PADA UU 23 THN 2014 KMA MAKA TINDAKAN KEPOLISIAN THDP ANGGT DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA BERPEDOMAN PADA KUHAP TTK

EMPAT TTK SBGMN DIATUR PADA PASAL 399 UU 23 THN 2014 TTG PEMDA KMA KETENTUAN DLM UU 23 THN TTG 2014 BERLAKU JUGA BAGI PROVINSI DIY KMA PROVINSI DKI JAKARTA KMA PROVINSI ACEH KMA PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT **SEPANJANG TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS** DLM UU YG MENGATUR KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN DAERAH TSB TTK

LIMA TTK PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN TERTULIS KPD PRESIDEN DAN MENDAGRI AGAR PEDOMANI SRT KABARESKRIM POLRI NO: B/5308/IX/RES.7.5./2020/ BARESKRIM TGL 17 SEPT 2020 TTK

DDD TTK ST INI BERSIFAT ARAHAN UTK DIPEDOMANI TTK

EEE TTK DUM TTK HBS

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

a.n. KAPOLRI
KABARESKRIM

Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.
KOMJEN POL

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 17 September 2020

Nomor : B/5308/IX/RES.7.5./2020/Bareskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : arahan tentang persetujuan tertulis Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

Kepada

Yth. PARA KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

di

Tempat

u.p. Dirreskrimum/Sus/Narkoba

1. Rujukan:

   a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

   b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

   c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

   d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

   e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

   f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018;

   g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

   h. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 331/9914/OTDA tanggal 14 Desember 2016 tanggal 14 Desember 2016 perihal persetujuan untuk melakukan penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi Lampung.

2. Sehubungan . . . . .

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Dir arahan tentang tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati), sebagai berikut:

a. **terhadap Anggota DPR:**

1) berkaitan dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang mengatur tentang pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVI/2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, dalam pemanggilan terhadap Anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, agar penyidik mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;

2) dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-XVI/2018 diputuskan bahwa:

pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR ***yang diduga melakukan tindak pidana*** *yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224* ***harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.***

3) persetujuan tertulis tidak berlaku apabila anggota DPR tersebut:

a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b) disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c) disangka melakukan tindak pidana khusus.
yang dimaksud dengan tindak pidana khusus (sebagaimana yang tecantum dalam penjelasan Undang-Undang MD3) antara lain meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM berat, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

b. **terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati):**

Pasal 90 ayat (1) s.d. (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa:

1) **tindakan** .....

1) **tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan** terhadap Gubernur dan/atau Wakil Gubernur memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden dan terhadap Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/ atau Wakil Walikota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

2) dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, dapat dilakukan proses penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan;

3) hal-hal yang dikecualikan adalah:

   a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

   b) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

4) tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan sebagaimana hal-hal yang dikecualikan setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan.

c. **terhadap Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota:**

1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak mengatur tentang tindakan kepolisian terhadap anggota tersebut, demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga tidak mengatur tindakan kepolisian terhadap anggota DPRD. **Dengan demikian apabila penyidik sedang melakukan kegiatan penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kab/Kota, mulai dari kegiatan pemanggilan dan seterusnya tetap berpedoman pada KUHAP;**

2) mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 331/9914/OTDA tanggal 14 Desember 2016, yang berisi:

   a) di dalam ketentuan Pasal 409 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b) berkaitan dengan hal tersebut, maka pengaturan terkait penyidikan bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak lagi dimuat pengaturannya dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian, **pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan tertulis Menteri dalam Negeri untuk Anggota DPRD Provinsi dan persetujuan tertulis Gubernur untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota.**

3. Persyaratan pengajuan surat permohonan persetujuan tertulis kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

a. syarat administrasi:

1) Kapolda mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis Presiden atau Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabareskrim Polri;
2) Direktur pada jajaran Bareskrim Polri mengajukan surat permohonan persetujuan tertulis Presiden atau Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Kapolri u.p. Kabareskrim Polri
3) Laporan Polisi;
4) Surat Perintah Tugas/ Surat Perintah Penyelidikan;
5) Laporan Hasil Penyelidikan;
6) Surat Perintah Penyidikan;
7) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
8) laporan kemajuan penyidikan (Lapju/resume);
9) hasil audit BPK atau BPKP tentang kerugian Negara (khusus perkara Tipidkor);
10) notulasi gelar perkara di tingkat Direktorat Bareskrim Polri;
11) notulasi gelar perkara khusus di tingkat Polda yang dihadiri unsur-unsur pengawasan internal Polda.

b. syarat material:
perkara yang diajukan Penyidik dalam rangka permohonan persetujuan tertulis Presiden/Menteri Dalam Negeri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota DPR dan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1) **anggota** .....

1) **anggota DPR sebagai saksi** dalam perkara pidana dengan bukti permulaan yang cukup;
2) **anggota DPR sebagai tersangka utama atau tersangka penyertaan/membantu** sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP;
3) **Kepala Daerah sebagai tersangka** yang akan dilakukan tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan bukti yang cukup (2 alat bukti yang sah).

4. Mekanisme permohonan persetujuan tertulis Presiden atau Menteri Dalam Negeri di Bareskrim Polri sebagai berikut:

a. menerima surat dan berkas syarat administrasi permohonan persetujuan tertulis Presiden/Menteri Dalam Negeri dari Penyidik;

b. Birowassidik Bareskrim Polri melakukan penelitian administrasi penyidikan dan substansi perkaranya;

c. melaksanakan gelar perkara khusus;

d. mengajukan permohonan persetujuan tertulis:

1) untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota DPR, maka Kapolri membuat surat kepada Presiden dengan ditembuskan kepada Seskab RI;
2) untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Kepala Daerah Gubernur/ Wakil Gubernur, maka Kapolri membuat surat kepada Presiden dengan ditembuskan kepada Seskab RI;
3) untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota, maka Kapolri membuat surat kepada Menteri Dalam Negeri.

e. mengirimkan asli tanda terima pengiriman surat permohonan persetujuan tertulis dari Presiden/Menteri Dalam Negeri kepada Penyidik, khususnya tindakan kepolisian terhadap Kepala Daerah, dimana tanggal penerimaan surat permohonan tersebut menjadi tanggal dimulainya perhitungan waktu 30 (tiga puluh) hari permohonan, sehingga pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan dapat dilakukan apabila surat permohonan tersebut belum/tidak dijawab. Perlakuan terhadap anggota DPR sepanjang persetujuan tertulis belum turun dari Presiden, maka penyidik tidak dapat melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota DPR;

f. mengirimkan surat jawaban Presiden/Menteri Dalam Negeri atas permohonan persetujuan tertulis kepada penyidik yang menangani perkaranya.

5. Surat .....

SURAT KABARESKRIM POLRI
NOMOR : B/5308/IX/RES.7.5./2020/BARESKRIM
TANGGAL: 17 SEPTEMBER 2020

5. Sebagaimana diatur pada Pasal 399 Undang-Undang 23 Tahun tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ketentuan dalam Undang-Undang 23 Tahun tentang 2014 berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, *sepanjang tidak diatur secara khusus* dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.

6. Dengan diterbitkannya Surat arahan ini maka surat arahan pembinaan fungsi berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:

   a. Surat Kapolri Nomor: B/3120/VI/2016/ Bareskrim tanggal 21 Juni 2016 tentang arahan Binfung dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap Pejabat Negara;

   b. Surat Kapolri Nomor: B/566/I/2017/Bareskrim tanggal 31 Januari 2017 tentang arahan Binfung dalam melakukan tindakan kepolisian terhadap Pejabat Negara;

   c. Surat Kabareskrim Polri Nomor: B/5008/VIII/RES.7.5./2018/Bareskrim tanggal 14 Agustus 2018 tentang arahan tentang persetujuan tertulis.

7. Surat ini bersifat arahan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

8. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kabaharkam Polri.
4. Kadivpropam Polri.
5. Kakorlantas Polri.
6. Kadivkum Polri.
7. Para Kapolda.
8. Para Dir pada Bareskrim Polri.